MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-15/240

Do có hẹn từ trước nên khoảng 7h sáng ngày 17/5/2006, Nguyễn Nam Phong đến đầu ngõ 11, Kim Mã, BĐ, HN đón Lê Thanh Phương (sinh ngày 18/2/1993) đi học. Khi đến, Phương nói là hôm nay không đi học và bảo Phong đưa đi chơi. Phong nói "*Tối qua anh thức khuya nên buồn ngủ quá tìm chỗ nào cho anh ngủ một lúc rồi anh đưa đi chơi*". Phương đồng ý; Phong đã rủ Phương sang thuê nhà nghỉ Nam Kinh ở đường Nguyễn Hữu H, quận H, thành phố HN. Khi vào trong phòng, Phong đòi quan hệ tình dục với Phương nhưng Phương từ chối và dọa sẽ nói với gia đình Phong. Phong năn nỉ và bảo người Phương rất đẹp, Phương cởi quần áo cho Phong ngắm và hứa chỉ sờ vào người Phương nên Phương đồng ý. Phong ôm Phương và sờ soạng vào những chỗ kín trên người Phương rồi nằm đè lên người Phương. Phương bảo tức ngực và đẩy Phong ra. Sau đó Phong lại bảo Phương hôn bộ phận sinh dục của Phong thì Phương sợ không làm và mặc quần áo đòi về. Buổi tối, anh Lê Thanh Tùng (bố đẻ của Phương) thấy con không bình thường nên gặng hỏi và Phương nói sáng Phong rủ đi chơi và đưa vào khách sạn. Phong đã có hành vi không tốt với Phương.

Hôm sau, ngày 18/5/2006, anh Lê Thanh Tùng làm đơn gửi Công an quận H trình báo về việc con anh bị Nguyễn Nam Phong hiếp dâm.

Ngày 20/5/2006, Công an quận H đã đưa Phương vào Bệnh viện bà mẹ và trẻ em để khám. Bệnh viện kết luận: Phương không bị rách màng trinh, không có xác tinh trùng ở âm hộ và âm đạo.

Ngày 21/5/2006, Công an quận H ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Phong về hành vi "Dâm ô đối với trẻ em" theo khoản 1 Điều 116 BLHS, bắt và tạm giam Phong 03 tháng.

Tại cơ quan điều tra:

Phương khai: Khi vào phòng anh Phong đòi quan hệ tình dục nhưng cháu không cho, sau đó anh Phong bảo "*Cho anh ôm một lúc thôi*", rồi Phong lại bảo "*Cởi quần áo ra, nóng chết mất*". Sau khi cháu cởi quần áo anh Phong đã thực hiện hành vi xấu với cháu, có lúc anh Phong nằm đè lên người cháu làm cháu nghẹt thở, bây giờ cháu không nhớ gì nữa.

Phong khai: Lúc đầu Phong có ý định vào nhà nghỉ để ngủ thật nhưng khi đòi ôm thấy Phương đồng ý nên mới thực hiện hành vi xấu. Phong hoàn toàn không có mục đích giao cấu với Phương vì gia đình Phong và gia đình Phương là chỗ thân tình.